

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2112/2530

นาง บุญ มา นำ ผล หรือ ศ รี ธรรม
นาย บุญ ล้อม แสน ทวี สุข

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 ทวิ

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนครุฑที่รูกล้าออกจากที่ดินของโจทก์ ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้โดยค่าใช้จ่ายเป็นของจำเลย ปรากฏว่าในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่10) พ.ศ. 2527 ออกใช้บังคับซึ่งมาตรา 12 ให้เพิ่มเติมบทมาตรา 296 ทวิ เป็นว่า'ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษาให้ขับไล่ หรือต้องออกไป หรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียว โดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว' ดังนั้นโจทก์จึงชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการรื้อถอนครุฑของจำเลยที่รูกล้าออกไปได้ จะให้โจทก์รื้อถอนเองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 61 หมู่ 8 ตำบลปทุมอำเภอเมือง อุดรราชธานี จังหวัดอุดรราชธานีซึ่งปลูกในที่ดินของจำเลยต่อมาจำเลยได้แบ่งขาย ที่ดินให้นายกรณ มาดาสิทธิแล้วนายกรณขายให้แก่นางสาวสติตย์ แสนทวีสุขบุตร จำเลยระหว่างที่ดินเป็นของนางสาวสติตย์จำเลยได้ปลูกครั้วลงในที่ดินดังกล่าว ต่อ มานางสาวสติตย์ขายฝากที่ดินนี้แก่โจทก์ครบกำหนดแล้วไม่ไถ่ถอนครั้วของจำเลยจึง รุกล้ำอยู่ในที่ดินของโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนครั้วที่รุกล้ำออกจาก ที่ดินของโจทก์ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์หรือคนที่มอบหมายจากโจทก์รื้อถอนโดย ค่าใช้จ่ายเป็นของจำเลย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยและให้จำเลยใช้ค่าที่ ดินแก่โจทก์ไปจนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ

จำเลยให้การว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่415 ท้ายฟ้องมี เนื้อที่ 50 ตารางวาจำเลยขายให้แก่นายกรณมาดาสิทธิเมื่อปีพ.ศ.2511 นายกรณขอ ออกน.ส.3 เป็นชื่อตน ต่อมาปีพ.ศ.2513 จำเลยจึงปลูกครั้ว 1 หลังพร้อมกับปลูกพืช ล้มลุกบนที่ดิน เป็นการเข้าครอบครองด้วยเจตนายึดถือเพื่อตนตลอดมา จึงได้สิทธิ ครอบครองในที่ดินเนื้อที่ 50 ตารางวาแล้วต่อมานายกรณขายที่ดินให้แก่นางสาว สติตย์ แสนทวีสุขครั้งวันที่ 11 มีนาคม 2525นางสาวสติตย์ขายฝากที่ดินให้แก่โจทก์ และไม่ไถ่ถอน โจทก์มาฟ้องจำเลยเกินกว่า 1 ปีนับแต่จำเลยแจ้งการครอบครอง โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนครั้วส่วนที่รุกล้ำอยู่ในที่ดินตามน.ส.3 เลข ที่ 415 ของโจทก์ออกไปทันทีถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยจำเลย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 7,000 บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยังมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทจึงฟ้องขับไล่ จำเลยให้รื้อคร่าวออกไปได้ แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าแต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าถ้าจำเลยไม่รื้อถอนคร่าวส่วนที่รื้อล้าออกไป ก็ให้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นเป็นการไม่ชอบเนื่องจากในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 10)พ.ศ.2527 ออกใช้บังคับซึ่งมาตรา 12 ให้เพิ่มเติมบทมาตรา 296ทวิ เป็นว่า 'ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษาให้ขับไล่หรือต้องออกไปหรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครองถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียว โดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์ดังกล่าว' ดังนั้นโจทก์จึงชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการรื้อถอนคร่าวของจำเลยที่รื้อล้าออกไปได้ ขอให้โจทก์รื้อถอนเองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่

พิพากษาแก้เป็นให้ยกคำขอในส่วนที่ให้โจทก์รื้อคร่าวพิพาทได้เองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 1,000 บาท.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ